Tema C.5.
El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial
2. El Codi europeu d'ètica de la policia
3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya

Tema C.5.
El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial

La **deontologia professional** és el conjunt de principis i regles ètiques que regulen i guien una activitat professional. Aquestes normes determinen els deures mínimament exigibles als professionals en l'acompliment de la seva activitat. Per aquest motiu, solen sorgir del mateix col·lectiu professional, el qual s'encarrega de recollir-los per escrit en els codis deontològics.

Un codi de **deontologia policial** és un enunciat de principis i ideals als quals els agents d'un servei de policia es comprometen. El Codi de deontologia policial és una garantia per al ciutadà, però també per al mateix agent de policia, que entén i accepta les regles amb les quals ha de treballar i les assimila com a pròpies.

La policia té una deontologia particular. En un estat democràtic, la policia ha de vetllar per la protecció dels drets humans de totes les persones. I perquè això sigui així, la policia no solament ha de complir i fer complir la llei, sinó que, a més, ha de mostrar respecte cap als drets de les persones.

Els principals organismes internacionals coincideixen a considerar la deontologia policial d'acord amb les declaracions internacionals dels drets humans i amb la convicció que, en un sistema democràtic, l'Estat i la policia no només han de respectar els drets humans, sinó que n'han de ser els garants i protectors.

2. El Codi europeu d'ètica de la policia

El Comitè de Ministres del Consell d'Europa, en la Recomanació REC(2001)10, sobre el Codi europeu d'ètica de la policia, adoptada el 19 de setembre de 2001, recomana que els governs dels estats membres basin la seva legislació, les pràctiques internes i els seus codis de conducta en matèria de policia en els principis recollits en el Codi europeu d'ètica de la policia, amb vista a la seva implantació progressiva i a donar la màxima difusió possible a aquest text.

Aquest Codi promou la cooperació internacional sobre les qüestions referides a l'ètica policial i els aspectes relacionats amb els drets humans, atès que l'objectiu de la policia és la defensa dels drets i les llibertats fonamentals dels ciutadans, com recull la Convenció europea dels drets humans. Així mateix, el Codi es basa en el principi de la protecció de l'Estat de dret com a base de qualsevol democràcia veritable, i en la consideració que la policia, juntament amb el sistema penal, tenen un paper determinant en aquesta protecció.

Aquest Codi s'aplica a les forces públiques de seguretat tradicionals o serveis de policia, o a altres òrgans autoritzats i/o controlats pels poders públics el primer objectiu dels quals consisteix a garantir el manteniment de l'ordre en la societat civil, i que estan autoritzats per l'Estat a utilitzar la força i/o poders especials per assolir aquest objectiu.

Mitjançant la Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, es va aprovar la Instrucció per a la incorporació i l'aplicació del Codi europeu d'ètica de la policia en relació amb l'actuació i la intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per tal que els membres del Cos de Mossos d'Esquadra procurin adequar-se en la seva actuació i en el compliment de les seves funcions als principis, les bases i els criteris establerts en el Codi ètic esmentat, d'acord amb les funcions que els atribueix l'ordenament jurídic.

3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya

Les institucions catalanes competents en matèria de seguretat pública han de vetllar per la promoció de les bones pràctiques en l'àmbit policial, i que aquestes encaixin en els marcs deontològics internacionals, especialment el Codi europeu d'ètica de la policia. Amb aquesta voluntat es va crear al 2007 el Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, que va esdevenir una eina de recerca en matèria de deontologia policial i consulta.

Aquest Comitè va proposar el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya, que va ser aprovat pel Govern a través de l'Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya. Amb l'acceptació d'aquest Codi, Catalunya segueix la línia de la majoria de països de llarga tradició democràtica. El mateix Codi preveu la necessitat de ser modificat per adaptar-se als canvis que comporta l'evolució de la societat i de la funció policial, com a mecanisme de garantia de vigència efectiva i real.

Aquest Codi no entra a reglamentar pràctiques policials concretes, sinó que és una eina pedagògica i inspiradora dirigida als cossos de policia de les institucions pròpies de Catalunya, que identifica els seus mínims ètics comuns, el conjunt de principis, valors i competències que inspiren la funció policial. Al seu preàmbul, fa extensiva la seva funció com a marc de referència per als vigilants municipals.

No és possible encabir en un text normatiu la complexitat i la diversitat de les situacions reals. La pròpia naturalesa de les actuacions policials comporta que la presa de decisions *in extremis* sigui habitual. Per això, el Codi exposa drets, i també deures i compromisos que ha d'assumir la policia davant la ciutadania, però recordant sempre la seva autonomia d'actuació.

El seu contingut presenta un escenari on es descriu allò que és exigible a la policia, amb la voluntat de garantir-ne la credibilitat i fomentar la confiança de la ciutadania vers el cos policial. Per això, descriu la necessitat d'actuació a través de bones pràctiques, un exercici competent de les seves funcions en pro del bé comú, actuant de forma no discriminatòria i respectant la dignitat i l'autonomia de les persones.

Finalment, el Codi destaca la importància de la cooperació policial, la col·laboració amb l'Administració de justícia i els poders públics, així com de la gestió responsable de la informació que deriva de les seves actuacions. Atribueix a la funció policial el caràcter de proximitat i atenció a les persones, el foment de la convivència i la pràctica pedagògica.